

REVUE · TERRES LIBÉRÉES

Revue Loi 1905 — les sanctuaires confessionnels

*Le foncier libéré par le droit des cultes, et ce qu'on
peut en apprendre*

par Eozen

édition du 28 mai 2026

1 article

Table des matières

1. Le périmètre des libérations culturelles

28 mai 2026

Manifeste

Revue Loi 1905 — les sanctuaires confessionnels

Il existe en France une famille ancienne de terres mises hors-marché : celles qui sont tenues par des structures cultuelles. Le droit des cultes — bâti autour de la loi de 1905 et de son écosystème — porte une longue tradition de foncier soustrait à la circulation marchande, parfois sur des siècles, avec des règles internes de transmission et d’usage qui ressemblent, par bien des traits, aux formes contemporaines de libération.

Périmètre

La revue regarde les montages fonciers opérés dans le cadre des cultes — au sens large :

- les **associations cultuelles** au sens strict de la loi de 1905 ;
- les **congrégations** religieuses reconnues, et le patrimoine immobilier qui s’y attache ;
- les **fondations à caractère religieux**, et leurs ramifications patrimoniales ;
- les **biens diocésains**, leurs régimes propres, leurs procédures de cession et d’affectation ;
- les **terres monastiques** — bénédictines, cisterciennes, et leurs équivalents ;

- les **communautés et sanghas** — ashrams, monastères bouddhistes, fraternités œcuméniques ou laïques se présentant comme spirituelles — quand elles articulent un foncier dédié.

Le périmètre est large par nécessité : ces familles partagent un trait — un foncier tenu par une structure dont la finalité statutaire n'est pas l'enrichissement, et dont la gouvernance répond à un ordre interne — et varient sur tout le reste.

Posture

Descriptive, presque ethnographique. La revue ne fait pas le procès du fait religieux ; elle ne le défend pas non plus. Elle décrit des assemblages juridiques et leur effet sur le foncier, dans la même grammaire — usus / fructus / abusus — qui sert le reste du site. Quand un trait est éclairant pour un collectif civil, elle le relève.

Un fil critique court néanmoins, et la revue l'assume : **ces modèles sont souvent décrits mais rarement reproductibles** par un collectif civil ordinaire. Le statut culturel, le statut congréganiste, le régime concordataire local, la fondation religieuse, supposent des conditions d'accès — d'identité, de durée, d'institution — qu'un collectif neuf ne peut généralement pas reproduire. La revue le dit explicitement et ne laisse pas le lecteur croire qu'un montage culturel peut être copié-collé hors de son écosystème.

Archétypes à instruire :

- *La congrégation à patrimoine perpétuel* — le foncier transmis sur plusieurs siècles, et la mécanique juridique qui rend cette transmission presque insensible aux chocs de gouvernance.
- *Le bien diocésain affecté* — le terrain tenu par une institution centrale et mis à disposition d’usagers locaux par une chaîne de titres propres au droit canonique adossé au droit civil.
- *Le sangha en association culturelle* — la transposition de formes spirituelles non-chrétiennes dans le cadre 1905, et les ajustements qu’elle impose.
- *La fondation religieuse à finalité écologique* — la rencontre, parfois surprenante, entre une vocation contemplative et une vocation d’habitat du vivant.

Forme

Édition vivante, au fil de l’eau. Articles longs, narratifs, dotés des références juridiques qui permettent au lecteur de creuser. Pas de nominalisation systématique des structures évoquées — la revue parle d’archétypes, et ne nomme un cas que quand le cas éclaire l’archétype.

Ligne éditoriale temporaire, à réviser. Cette page sera reprise en session ultérieure pour fixer une ligne plus durable.

c'est un fait structural. Ensuite, le rattachement international. La plupart des congrégations sont rattachées à un ordre international — la Confédération bénédictine, l'Ordre cistercien de la stricte observance, et leurs équivalents. Ce rattachement n'est pas seulement symbolique : il prévoit des mécanismes de tutelle, de soutien, de réaffirmation des personnes, une diffusion large, l'itinéraire pastoraux qui faiblit peut être renforcé par un autre ; une fondation qui réussit peut essaimer.

Le périmètre des libérations culturelles
Cet épaississement de réseau n'a pas d'équivalent civil hors des structures qui s'y adossent volontairement. Enfin, la durée requise par l'Etat. La reconnaissance d'une congrégation par décret en Conseil d'Etat suppose une ancienneté, des statuts éprouvés, une discipline qui a fait ses preuves. Une nouvelle communauté ne peut pas résulter d'un fait, par bonne volonté collective. C'est une procédure lente, dont l'issue n'est jamais garantie. Les communautés religieuses récentes — il y en

a, et le paysage du XXe siècle en est marqué — vivent souvent dans des statuts intermédiaires (association culturelle, association loi 1901, parfois fondation) en marge, ou celles qui portent les structures culturelles. Ces terres partagent un trait avec les libérations modernes auxquelles cet mécanisme est plus distribué. Il s'agit du bien diocésain affecté : un foncier ou un annuaire s'intéresse : un foncier dont la finalité statutaire n'est pas bâti tenu par l'association diocésaine — donc, juridiquement, par une association d'enrichissement, et dont la gouvernance répond à un ordre interne plutôt qu'à la circulation marchande. Elles en diffèrent radicalement par leur mécanisme. Là où une libération civile contemporaine s'invente, presque toujours, à partir d'un montage neuf — un démembrement d'une foncière, un bail emphytéotique adossé à une association communale religieuse, la libération culturelle repose sur un écosystème juridique de plus d'un siècle, parfois de plusieurs siècles, qui canonique dont les effets civils sont reconnus par la jurisprudence des juridictions administratives et civiles. La paroisse, par exemple, n'est pas propriété de son évêque : elle doit émettre une affectation sans être adossée à un droit civil dont les contours ont été précisés par un siècle de pratique et de contentieux. Cette articulation produit un effet intéressant pour notre regard : le foncier est concentré

Le présent article ouvre la revue en posant son périmètre : les six dizaines, parfois des centaines de points. La stabilité du foncier ne dépend pas de la pérennité de chaque paroisse ou de chaque communauté locale : si l'une faiblit, l'évêque peut réaffecter. Si l'autre prospère, elle ne devient pas propriétaire et ne peut pas se proposer d'acquiescer. Le fait est que pour peu qu'un bien diocésain affecté — puis ouvre la question, plus nuancée, des fraternités et communautés laïques-spirituelles qui empruntent au registre culturel sans toujours en avoir le statut. Il se clôt par un passage d'arbitrage reconnu — l'évêque dans le cas catholique, et son équivalent dans des autres cultes structurés — dont la légitimité ne se fabrique pas par le seul accord des participants. Cette autorité, dans son périmètre, n'est pas contestée de l'intérieur du système ; un collectif civil ordinaire, qui s'auto-institue, n'a pas cette épaisseur. Ensuite, elle suppose une continuité historique : l'association diocésaine contemporaine est l'héritière d'une institution qui la précède de quinze siècles, et

c'est un fait structural. Ensuite, le rattachement international. La plupart des congrégations sont rattachées à un ordre international — la Confédération bénédictine, l'Ordre cistercien de la stricte observance, et leurs équivalents. Ce rattachement n'est pas seulement symbolique : il prévoit des mécanismes de tutelle, **métathéorique** pour quoi **décrire** ces lieux plutôt que les classer dans l'annuaire commun.

Cette épaisseur de réseau n'a pas d'équivalent civil hors des structures qui s'y adossent volontairement. Enfin, la durée requise par l'État. La reconnaissance d'une congrégation par un **État** suppose une ancienneté, des statuts éprouvés, une discipline qui a fait ses preuves. Une nouvelle communauté ne peut Le droit français reconnaît plusieurs structures susceptibles de tenir un foncier à finalité culturelle. Elles se distribuent en six familles qui constituent le champ de cette revue :

Les associations culturelles au sens strict de la loi de 1905. La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État crée un objet juridique original : l'association cultuelle. Son objet exclusif est l'exercice public d'un culte ; elle ne peut recevoir ni subvention publique pour cet exercice ni dévier vers d'autres finalités. En contrepartie, elle bénéficie d'un régime fiscal et patrimonial propre — la capacité de recevoir des dons et legs y est encadrée ou de fait par l'évêque, détient le patrimoine culturel construit après 1905 et tout mais réelle, et le patrimoine immobilier qu'elle constitue se trouve, de fait, soustrait à la spéculation parce qu'il sert un objet non patrimonial. La constitution d'une association cultuelle est subordonnée à des conditions d'exercice public du culte qui ne sont pas administratives et civiles. La paroisse, par exemple, n'est pas propriétaire de son église, elle l'utilise par une affectation canonique adossée à un droit d'usage civil. La doctrine fiscale contrôle que l'objet réel corresponde à l'objet déclaré. Cette articulation produit un effet intéressant pour notre regard : le foncier est concentré

Les congrégations religieuses reconnues. Avant 1901, les congrégations vivaient dans un statut juridique précaire : les autoriser ou les dissoudre était une décision politique. La loi du 1er juillet 1901 l'évêque peut réaffecter. Si l'autre prospère, elle ne devient pas propriétaire et ne relative au contrat d'association, puis la loi de 1905, ont fixé un cadre. Une congrégation peut être reconnue par décret en Conseil d'État sur le fondement de la loi de 1901, et acquiert alors la personnalité juridique. Elle peut détenir un patrimoine immobilier ; elle est rattachée, pour ses règles internes, à un ordre ou à une obéissance des participants. Cette autorité, dans son périmètre, n'est pas contestée de l'intérieur du système ; un collectif civil ordinaire, qui s'auto-institue, n'a pas cette épaisseur. Ensuite, elle suppose une continuité historique : l'association contemporaine est l'héritière d'une institution qui la précède de quinze siècles, et

c'est un fait structurant. Ensuite, le rattachement international. La plupart des congrégations sont rattachées à un ordre international — la Confédération bénédictine, l'Ordre cistercien de la stricte observance, et leurs équivalents. Ce rattachement n'est pas seulement symbolique : il prévoit des mécanismes de tutelle, souvent international. La reconnaissance est une procédure longue, qui suppose une ancienneté, des statuts, une discipline interne stabilisée. Cette épaisseur de réseau n'a pas d'équivalent civil hors des structures qui s'y adossent volontairement. Enfin, la durée requise par l'État. La reconnaissance d'une congrégation par décret en Conseil d'État suppose une ancienneté, des statuts (parfois une association culturelle, parfois une association loi 1901), pas l'obtention d'un trait, par bonne volonté collective. C'est une procédure lente, dont l'issue n'est jamais garantie. Les communautés religieuses récentes — il y en

Les fondations à caractère religieux. La fondation reconnue d'utilité publique, créée par décret, peut porter une mission culturelle en attendant, ou sans jamais y parvenir, la reconnaissance. Deuxième archétype : le bien diocésain affecté. Le second archétype est moins lisible parce que son mécanisme est plus distribué. Il s'agit du bien diocésain affecté, un foncier ou un distingué de l'association en ce qu'elle est un patrimoine affecté à une culturelle au sens de la loi de 1905 amendée par les accords Briand-Pacelli — et mis à disposition d'usagers locaux par une chaîne d'affectation propre. La chaîne se présente schématiquement ainsi. L'évêque est l'autorité canonique du diocèse, l'ordres ou à des œuvres religieuses tiennent des fonciers considérables, parfois articulés à des missions hospitalières, éducatives ou contemplatives.

Les biens diocésains et les associations diocésaines. Le diocèse, canonique dont les effets civils sont reconnus par la jurisprudence des juridictions administratives et civiles. La paroisse, par exemple, n'est pas propriétaire de son même une personne morale en droit français de droit commun. C'est l'association diocésaine — issue des accords Briand-Pacelli de 1923-1924, qui réintègre les associations diocésaines dans le cadre culturel de 1905 après plus de quinze ans de litige post-séparation — d'association diocésaine — mais l'usage est déconcentré sur des dizaines, parfois des centaines de points. La stabilité du foncier ne dépend pas de la qui porte juridiquement le foncier. Les associations diocésaines tiennent les églises construites, après 1905 (celles d'avant restant propriétés des communes ou de l'État, affectées au culte par la loi), les évêques, les séminaires, et l'ensemble du patrimoine immobilisé par la durée de l'institution. Cette architecture n'est pas reproductible hors du cadre culturel pour des raisons spécifiques. D'abord, elle suppose une autorité paroisses, communautés religieuses — par un système d'affectation d'arbitrage reconnue — l'évêque dans le cas canonique, et son équivalent dans les autres cultes structurés — dont la légitimité ne se fabrique pas par le seul accord des participants. Cette autorité, dans son périmètre, n'est pas contestée de l'intérieur du système ; un collectif civil ordinaire, qui s'auto-institue, n'a pas cette épaisseur. Ensuite, elle suppose une continuité historique : l'association diocésaine contemporaine est l'héritière d'une institution qui la précède de quinze siècles, et

c'est en fait structuré. Ensuite, le rattachement international. La plupart des congrégations sont rattachées à un ordre international — la Confédération bénédictine, l'Ordre cistercien de la stricte observance, et leurs équivalents. Ce rattachement n'est pas seulement symbolique : il prévoit des mécanismes de tutelle, **qui n'est pas un titre civil ordinaire mais une articulation propre au droit canonique adossé au droit civil.** Une fondation qui réussit peut essaimer :

Cette épaisseur de réseau n'a pas d'équivalent civil hors des structures qui s'y **Le régime concordataire d'Alsace-Moselle.** Dans les départements d'Alsace-Moselle, du Haut-Rhin et de la Moselle, le régime concordataire éprouvé, une discipline qui a fait ses preuves. Une nouvelle communauté ne peut maintenant depuis 1801 — non abrogé par la loi de 1905 du fait de l'appartenance à l'Empire allemand au moment de la séparation —, dont l'issue n'est jamais garantie. Les communautés religieuses récentes — il y en fait coexister quatre cultes reconnus (catholique, luthérien, réformé, israélite) avec des statuts spécifiques. Les ministres du culte y sont rémunérés par l'Etat, les biens culturels sont en partie pris en charge **publiquement, et les fabriques d'église** — institutions catholiques préservées — gèrent localement le patrimoine paroissial dans un **cadre juridique sans équivalent dans le reste du territoire.** Ce régime est un **ilot juridique** : il fonctionne, il est stable, mais il ne s'exporte pas. L'association diocésaine est sa traduction civile. Cette association, présidée de droit

Les terres monastiques. Les abbayes et monastères — bénédictins, cisterciens, trappistes, chartreux, dominicains, et leurs équivalents — **détiennent souvent des emprises foncières conséquentes, parfois centaines ou millénaires, qui combinent** bâtiments administratifs et civiles. La paroisse, par exemple, n'est pas propriétaire de son **conventuel, terres agricoles, forêts et bâtiments d'accueil.** Leur statut civil relève le plus souvent de la congrégation reconnue ; leur statut canonique relève de la règle de l'ordre. Cette articulation produit une forme de propriété perpétuelle de fait. L'institution monastique survit à ses moines ou moniales, et le foncier ne sort presque jamais du patrimoine de l'ordre.

Les communautés et sanghais non chrétiens. À côté du paysage historiquement catholique, et plus récemment, des communautés bouddhistes — monastères du zen, du Theravāda, du bouddhisme tibétain —, des ashrams hindous, et des fraternités œcuméniques ou inter-religieuses ont articulé un foncier à une vie communautaire des participants. Cette autorité, dans son périmètre, n'est pas contestée de l'intérieur du système ; un collectif civil ordinaire, qui s'auto-institue, n'a pas cette épaisseur. Ensuite, elle suppose une continuité historique : l'association diocésaine contemporaine est l'héritière d'une institution qui la précède de quinze siècles, et

c'est un fait structurant. Ensuite, le rattachement international. La plupart des congrégations sont rattachées à un ordre international — la Confédération bénédictine, l'Ordre cistercien de la stricte observance, et leurs équivalents. Ce rattachement n'est pas seulement symbolique : il prévoit des mécanismes de tutelle, dédiée. Quelques-uns ont obtenu un statut d'association culturelle au sens strict ; d'autres vivent sous des statuts hybrides (association 1901, fondation, parfois SCI familiale derrière un projet adossé volontairement. Enfin, la durée requise par l'Etat. La reconnaissance d'une congrégation par décret en Conseil d'Etat suppose une ancienneté, des statuts et une discipline qui l'inspirent. Le monastère bouddhiste de Plum Village en Dordogne — fondé en 1982 dans la tradition du maître vietnamien Thích Nhất Hạnh — est l'un des exemples les plus visibles d'implantation monastique non-chrétienne sur le sol français. La communauté de Taizé en Saône-et-Loire illustre une autre figure : celle d'une fraternité monastique ecuménique, héritière du protestantisme réformé, qui a constitué autour d'elle un foncier d'accueil sans mécanisme est plus distribué. Il s'agit du bien diocésain affecté : un foncier ou un bien tenu par l'association diocésaine — donc, juridiquement, par une association

Ces six familles ne forment pas un ensemble cohérent au sens strict. Elles partagent un trait — le foncier soutient un objet non patrimonial, et la gouvernance n'est pas marchande — et divergent sur tout le reste : le statut civil, la chaîne de propriété, le rapport à l'Etat, les règles internes. Ce que la revue tient pour leur dénominateur commun, ce n'est pas une silhouette juridique, c'est un effet : une terre tenue durablement hors-marché parce qu'une institution lui a porté avec une finalité qui n'est pas la sienne propre.

Premier archétype : la congrégation à patrimoine perpétuel — l'association diocésaine —, mais l'usage est déconcentré sur des dizaines, parfois des centaines de points. La stabilité du foncier ne dépend pas de la

l'archétype le plus pur d'une libération culturelle réussie, au point de vue de la durée et de la résistance aux chocs, est la congrégation à patrimoine perpétuel. La structure : une congrégation religieuse reconnue par décret, dotée de la personnalité juridique, propriétaire de son foncier sur des durées qui se mesurent en siècles. Le foncier est typiquement une abbaye — bâtiments conventuels, terres agricoles des participants. Cette autorité, dans son périmètre, n'est pas contestée de l'intérieur du système ; un collectif civil ordinaire, qui s'auto-institue, n'a pas cette épaisseur. Ensuite, elle suppose une continuité historique : l'association contemporaine est l'héritière d'une institution qui la précède de quinze siècles, et

c'est un fait structural. Ensuite, le rattachement international. La plupart des congrégations sont rattachées à un ordre international — la Confédération bénédictine, l'Ordre cistercien de la stricte observance, et leurs équivalents. Ce rattachement n'est pas seulement symbolique : il prévoit des mécanismes de tutelle, de forestièrerie attenantes, parfois bâtiments d'accueil ou hôtellerie monastique. L'institution survit à ses membres : un moine ou une moniale qui fait profession entre dans une discipline qui dépasse sa vie et le patrimoine reste affecté à la mission contemplative quelle que soit la composition humaine de la communauté. Cette épaisseur de réseau n'a pas d'équivalent civil hors des structures qui s'y adossent volontairement. Enfin, la durée requise par l'Etat. La reconnaissance d'une congrégation par décret en Conseil d'Etat suppose une ancienneté, des statuts qui soient la composition humaine de la communauté. L'association ne peut pas l'obtenir d'un trait, par bonne volonté collective. C'est une procédure lente. Plusieurs abbayes bénédictines ou cisterciennes illustrent cette figure. L'abbaye de Tamié, en Savoie, est un monastère cistercien-trappiste fondé au XII^e siècle, refondé après la Révolution, qui tient un foncier adossé à un atelier fromager dont la production est la principale ressource économique de la communauté. L'abbaye de Saint-Wandrille, en Normandie, est une fondation bénédictine du XII^e siècle, dont la vie monastique a été interrompue et reprise plusieurs fois au fil des siècles, elle tient aujourd'hui un patrimoine bâti et foncier dont certaines parties relèvent du patrimoine historique national. L'abbaye de Solesmes, dans la Sarthe, est un haut lieu du renouveau monastique du XIX^e siècle, elle est notamment connue pour le travail sur le chant grégorien et tient un patrimoine bâti dont la charge d'entretien dépasse à elle seule, ce qu'une communauté civile pourrait porter. Le détail des mécanismes juridiques varie selon les ordres et selon les époques. La règle commune est néanmoins celle-ci : la propriété est détenue par la personne morale congréganiste reconnue ; la décision d'aliéner — vendre, échanger, démembrement — est subordonnée à un double contrôle, celui des autorités internes de l'ordre (selon le droit canonique, qui prévoit, dès seuils au-delà desquels une autorisation de Rome est nécessaire pour les biens ecclésiastiques) et celui des statuts civils. Cette double serrure produit un effet de stabilité cadre culturel pour des raisons spécifiques. D'abord, elle suppose une autorité qui peu d'autres montages atteignent : il est techniquement possible d'aliéner, mais la procédure est lourde, justifiée par des motifs des participants. Cette autorité, dans son périmètre, n'est pas contestée de l'intérieur du système ; un collectif civil ordinaire, qui s'auto-institue, n'a pas cette épaisseur. Ensuite, elle suppose une continuité historique : l'association diocésaine contemporaine est l'héritière d'une institution qui la précède de quinze siècles, et

c'est un fait structural. Ensuite, le rattachement international. La plupart des congrégations sont rattachées à un ordre international — la Confédération bénédictine, l'Ordre cistercien de la stricte observance, et leurs équivalents. Ce rattachement n'est pas seulement symbolique : il prévoit des mécanismes de tutelle, documentés et elle laisse une trace institutionnelle qui décourage les décisions d'opportunité.

Cette épaisseur de réseau n'a pas d'équivalent civil hors des structures qui s'y adossent volontairement. Pourquoi un collectif civil ne peut pas reproduire ce montage ? Pour trois raisons qu'il faut nommer.

D'abord, les conditions d'admission. Entrer dans une congrégation implique une vocation déclarée, une formation longue et générale — plusieurs années de noviciat —, des vœux qui engagent toute la vie. Ces conditions ne sont pas un détail folklorique : elles produisent la stabilité interne qui rend l'institution capable de tenir un patrimoine sur plusieurs générations. Un collectif ouvert, qui se bâtit tenu par l'association diocésaine — donc juridiquement par une association culturelle au sens de la loi de 1905 amendée par les accords Briand-Pacelli — et mis à disposition d'usagers locaux par une chaîne d'affectation propre. La chaîne se présente schématiquement ainsi. L'évêque est l'autorité canonique du diocèse ;

Ensuite, le rattachement international. La plupart des congrégations sont rattachées à un ordre international — la Confédération bénédictine, l'Ordre cistercien de la stricte observance, et leurs équivalents. Ce rattachement n'est pas seulement symbolique : il canonique dont les effets civils sont reconnus par la jurisprudence des juridictions administratives et civiles. La paroisse, par exemple, n'est pas propriétaire de son église ; elle l'utilise par une affectation canonique adossée à un droit d'usage civil. Cette épaisseur de réseau n'a pas d'équivalent civil hors des structures qui s'y adossent volontairement.

Enfin, la durée requise par l'État. La reconnaissance d'une congrégation par décret en Conseil d'État suppose une ancienneté, des statuts éprouvés, une discipline qui a fait ses preuves. Une nouvelle communauté ne peut pas l'obtenir d'un trait, par bonne volonté collective. C'est une procédure lente, dont l'issue n'est jamais garantie. Les communautés religieuses récentes — il y en a, et le paysage du

des participants. Cette autorité, dans son périmètre, n'est pas contestée de l'intérieur du système ; un collectif civil ordinaire, qui s'auto-institue, n'a pas cette épaisseur. Ensuite, elle suppose une continuité historique : l'association diocésaine contemporaine est l'héritière d'une institution qui la précède de quinze siècles, et

c'est un fait structural. Ensuite, le rattachement international. La plupart des congrégations sont rattachées à un ordre international — la Confédération bénédictine, l'Ordre cistercien de la stricte observance, et leurs équivalents. Ce rattachement n'est pas seulement symbolique : il prévoit des mécanismes de tutelle, d'assistance, de réaffectation des personnes en cas de difficulté locale. Le XIX^e siècle en est marqué — vivent souvent dans des statuts intermédiaires (association culturelle, association loi 1901, parfois fondation) en attendant, ou sans jamais y parvenir, la reconnaissance. Cette épaisseur de réseau n'a pas d'équivalent civil hors des structures qui s'y adossent volontairement. Enfin, la durée requise par l'État. La reconnaissance d'une congrégation par décret en Conseil d'État suppose une ancienneté, des statuts

Deuxième archétype : le bien diocésain affecté — une discipline qui a fait ses preuves. Une nouvelle communauté ne peut pas l'obtenir d'un trait, par bonne volonté collective. C'est une procédure lente,

Le second archétype est moins lisible parce que son mécanisme est plus distribué. Il s'agit du bien diocésain affecté : un foncier ou un bâti tenu par l'association diocésaine — donc, juridiquement, par une association culturelle au sens de la loi de 1905 amendée par les accords Briand-Pacelli — et mis à disposition d'usagers locaux par une chaîne d'affectation propre.

La chaîne se présente schématiquement ainsi. L'évêque est l'autorité canonique du diocèse, l'association diocésaine est sa traduction civile. Cette association, présidée de droit ou de fait par l'évêque, détient le patrimoine culturel construit après 1905 et tout patrimoine acquis depuis. Elle l'affecte à des usagers — une paroisse, une

communauté religieuse qui n'est pas un bail civil ordinaire, mais une affectation canonique dont les effets civils sont reconnus par la jurisprudence des juridictions administratives et civiles. La paroisse, par exemple, n'est pas propriétaire de son église ; elle l'utilise par une affectation canonique adossée à un droit d'usage civil par la jurisprudence des juridictions administratives et civiles. La paroisse, par exemple, n'est pas propriétaire de son église ; elle l'utilise par une affectation canonique adossée à un droit d'usage civil dont les contours ont été précisés par un siècle de pratique et de contentieux.

Cette articulation produit un effet intéressant pour notre regard : le foncier est concentré au sommet — l'association diocésaine — mais l'usage est déconcentré sur des dizaines, parfois des centaines de points. La stabilité du foncier ne dépend pas de la pérennité de chaque paroisse ou de chaque communauté locale : si l'une faiblit, elle ne devient pas propriétaire et ne peut pas, par sa propre décision, aliéner. Le foncier reste tenu par l'institution centrale ; les usagers en disposent à titre précaire, mais d'une précarité stabilisée par la durée de l'institution. Cette architecture n'est pas reproductible hors du catholicisme, et son équivalent dans les autres cultes structurés — dont la légitimité ne se fabrique pas par le seul accord des participants. Cette autorité, dans son périmètre, n'est pas contestée de l'intérieur du système ; un collectif civil ordinaire, qui s'auto-institue, n'a pas cette épaisseur. Ensuite, elle suppose une continuité historique : l'association diocésaine contemporaine est l'héritière d'une institution qui la précède de quinze siècles, et

c'est un fait structural. Ensuite, le rattachement international. La plupart des congrégations sont rattachées à un ordre international — la Confédération bénédictine, l'Ordre cistercien de la stricte observance, et leurs équivalents. Ce rattachement n'est pas seulement symbolique : il prévoit des mécanismes de tutelle, chaque paroisse ou de chaque communauté locale, si l'une faiblit, l'évêque peut réaffecter. Si l'autre prospère, elle ne devient pas propriétaire et ne peut pas, par sa propre décision, aliéner. Le foncier reste tenu par l'institution centrale : les usagers en disposent d'une congrégation tenu par décret en Conseil d'Etat suppose une ancienneté, des statuts à titre précaire, mais d'une précarité stabilisée par la durée de l'institution.

Cette architecture n'est pas reproductible hors du cadre culturel pour des raisons spécifiques. D'abord, elle suppose une autorité d'arbitrage reconnue — l'évêque dans le cas catholique, et son équivalent dans les autres cultes structurés — dont la légitimité ne se fabrique pas par le seul accord des participants. Cette autorité, dans son périmètre, n'est pas contestée de l'intérieur du système ; un collectif civil ordinaire, qui s'auto-institue, n'a pas cette épaisseur. Ensuite, elle suppose une continuité historique : l'association diocésaine contemporaine est l'héritière d'une institution qui la précède de quinze siècles, et qui lui transmet ses biens, ses procédures, sa culture interne. Une chaîne diocésaine ne s'invente pas ; elle se reçoit. Enfin, elle suppose un double cadre juridique — droit canonique et droit civil — dont l'articulation a été construite par un siècle de jurisprudence ; aucune branche du droit civil seul ne permet de reconstituer cet effet.

Le régime concordataire d'Alsace-Moselle pousse cet archétype plus loin encore : les fabriques d'église y disposent d'un statut qui n'a pas d'équivalent ailleurs sur le territoire, et qui rend la distribution locale du foncier culturel encore plus stable. La encore, le mécanisme est un legs historique — une exception territoriale maintenue — qui ne se réplique pas.

c'est un fait structurant. Ensuite, le rattachement international. La plupart des congrégations sont rattachées à un ordre international — la Confédération bénédictine, l'Ordre cistercien de la stricte observance, et leurs équivalents. Ce rattachement n'est pas seulement symbolique : il prévoit des mécanismes de tutelle, de l'autorité, de rétroaction, des mécanismes de contrôle et de diffusion. Un monastère qui faiblit peut être renforcé par un autre ; une fondation qui réussit peut essaimer. Cette épaisseur de réseau n'a pas d'équivalent civil hors des structures qui s'y adossent volontairement. Enfin, la durée requise par l'État. La reconnaissance d'une congrégation par décret en Conseil d'État suppose une ancienneté, des statuts fraternités et communautaires contemporaines qui se présentent comme spirituelles, parfois œcuméniques, parfois inter-religieuses, parfois laïques d'inspiration spirituelle, et qui ont articulé un foncier à leur vie commune. Ici, la non-reproductibilité devient nuancée — intermédiaires (association culturelle, association loi 1901, parfois fondation) en attendant, ou sans jamais y parvenir, la reconnaissance. Deuxième archétype : le bâtî tenu par l'association diocésaine — donc, juridiquement, par une association culturelle au sens de la loi de 1905 amendée par les accords Briand-Pacelli — et mis

La communauté de Taizé en Saône-et-Loire est un cas instructif. Fondée pendant la Seconde Guerre mondiale par Roger Schutz, frère suisse réformé, elle est devenue une fraternité monastique œcuménique qui rassemble des frères de diverses confessions chrétiennes. Sa constitution juridique en France a pris forme dans le cadre culturel ; elle accueille des dizaines de milliers de jeunes canonique dont les effets civils sont reconnus par la jurisprudence des juridictions administratives et civiles. La paroisse, par exemple, n'est pas propriétaire de son terrain sur une discipline interne qui emprunte aux règles monastiques classiques tout en s'en démarquant. Taizé est entrée dans l'écosystème culturel — mais elle a mis plusieurs décennies à y trouver sa place et elle a dû inventer sa propre articulation entre une vocation monastique et une forme institutionnelle qui n'existait pas tout à fait pour elle.

Le monastère bouddhiste de Plum Village en Dordogne, fondé en 1982 par le maître zen vietnamien Thích Nhất Hạnh, est un autre cas. C'est un monastère au sens plein — discipline monastique, vie communautaire, accueil de retraitants — mais inscrit dans une trajectoire des participants. Cette autorité, dans son périmètre, n'est pas contestée de l'intérieur du système ; un collectif civil ordinaire, qui s'auto-institue, n'a pas cette épaisseur. Ensuite, elle suppose une continuité historique : l'association diocésaine contemporaine est l'héritière d'une institution qui la précède de quinze siècles, et

c'est un fait structurant. Ensuite, le rattachement international. La plupart des congrégations sont rattachées à un ordre international — la Confédération bénédictine, l'Ordre cistercien de la stricte observance, et leurs équivalents. Ce rattachement n'est pas seulement symbolique : il prévoit des mécanismes de tutelle, d'édiction non chrétienne et donc, du point de vue du droit français, dans un statut qui ne disposait d'aucun précédent direct. Plum Village a obtenu et exerce un statut d'association culturelle pour la part de sa vie qui relève de la pratique du culte bouddhiste, articulé d'une congrégation par décret en Conseil d'Etat suppose une ancienneté, des statuts et d'autres structures pour les activités d'accueil et d'enseignement. C'est un cas de transposition réussie non sans ajustements — dont l'issue n'est jamais garantie. Les communautés religieuses récentes — il y en a, et le paysage du XXe siècle en est marqué — vivent souvent dans des statuts intermédiaires (association culturelle, association loi 1901, parfois fondation) en attendant, ou sans jamais y parvenir, la reconnaissance. Deuxième archétype : le bien diocésain affecté. Le second archétype est moins lisible parce que son mécanisme est plus distribué. Il s'agit du bien diocésain affecté, au foncier ou au bail civil par l'association diocésaine — alors, généralement, par une association culturelle au sens de la loi de 1901 amenée par des accords. Bland Bassili a disposition d'usagers locaux par une chaîne d'affectation propre. La chaîne se présente schématiquement ainsi. L'évêque est l'autorité canonique du diocèse ; au sens vague, ou sans communauté de vie qui se réclame d'une dimension spirituelle sans articuler une pratique culturelle nette, ne passe généralement pas cette qualification. Elle vit sous des statuts ordinaires — association loi 1901, parfois SCI ou société civile — qui ne lui donnent pas accès à l'écosystème de stabilité décrit plus haut. La distinction est importante. Une fraternité qui obtient le statut d'église ; elle l'utilise par une affectation canonique adossée à un droit d'usage civil dont les contours ont été précisés par un siècle de pratique et de contentieux. Cette architecture produit un effet intéressant pour elle : le foncier est concentré fait, l'épaisseur institutionnelle des congrégations multiséculaires : ce qu'elle obtient, c'est un cadre juridique, à charge pour elle de pérennité de chaque paroisse ou de chaque communauté locale : si l'une faiblit, l'évêque peut réaffecter. Si l'autre prospère, elle ne devient pas propriétaire et ne peut pas, par sa propre décision, aliéner. Le foncier reste tenu par l'institution pour qui les usagers en jouissent à titre précaire mais d'une précarité stabilisée par la durée de l'institution. Cette architecture n'est pas reproductible hors du territoire.

Plusieurs des lieux évoqués jusqu'ici pourraient, à première vue, figurer dans l'annuaire général de ce site. Ils répondent par les faits d'arbitrage reconnu — l'évêque dans le cas catholique, et son équivalent dans les autres cultes structurés — dont la légitimité ne se fabrique pas par le seul accord des participants. Cette autorité, dans son périmètre, n'est pas contestée de l'intérieur du système ; un collectif civil ordinaire, qui s'auto-institue, n'a pas cette épaisseur. Ensuite, elle suppose une continuité historique : l'association diocésaine contemporaine est l'héritière d'une institution qui la précède de quinze siècles, et

c'est un fait structural. Ensuite, le rattachement international. La plupart des congrégations sont rattachées à un ordre international — la Confédération bénédictine, l'Ordre cistercien de la stricte observance, et leurs équivalents. Ce rattachement n'est pas seulement symbolique : il prévoit des mécanismes de tutelle, à la formule fondatrice *per leum fonderium est tenuum lottis-marché*, et nombre d'entre eux articulent à cette tenue un habitat partagé. Cette épaisseur de réseau n'a pas d'équivalent civil hors des structures qui s'y adossent volontairement. Enfin, la durée requise par l'État. La reconnaissance d'une congrégation par décret en conseil d'État suppose une ancienneté, des statuts tient son foncier depuis cinq siècles, qui n'a jamais aliéné une parcelle pour des motifs spéculatifs, et qui maintient des forêts ou des terres agricoles dans un usage modéré, satisfait, à la lettre, a, et le paysage du XXe siècle en est marqué — vivent souvent dans des statuts plusieurs des axes de l'Indice de libération.

Intermédiaires (association cultuelle, association loi 1901, parfois fondation) en attendant, ou sans jamais y parvenir, la reconnaissance. Deuxième archétype : le *Pourant*, ces lieux n'y figureront pas. La raison n'est pas théologique — le bien diocésain affecté. Le second archétype est moins lisible parce que son bien diocésain est plus distribué. On agit au bien diocésain affecté d'un foncier ou un dans l'autre. Elle est méthodologique. L'annuaire principal a une fonction : informer un lecteur civil sur des montages qu'il pourrait à disposition d'usagers locaux par une chaîne d'affectation propre. La chaîne se présente schématiquement ainsi. L'évêque est l'autorité canonique du diocèse ; l'association diocésaine est sa traduction civile. Cette association, présidée de droit par le fidèle, s'occupe de la production culturelle, par exemple, et dispose d'un patrimoine acquis depuis. Elle l'affecte à des usagers — une paroisse, une communauté religieuse, une œuvre diocésaine, parfois une institution éducative — par une décision qui n'est pas un bail civil ordinaire, mais une affectation ordinaire internationale, durée requise pour la reconnaissance, conditions d'admission qui ne se reconstitue pas par bonne volonté. La revue elle-même peut faire ce que l'annuaire ne peut pas faire sans malentendu : elle peut décrire sans classer. Elle peut tenir, sur une longue durée éditoriale, l'instruction de chaque archétype, ses mézaines, parfois des centaines de points. La stabilité du foncier ne dépend pas de la pérennité de chaque paroisse ou de chaque communauté locale : si une paroisse devient impossible, il y a des legons et l'article qui suivra dans la revue pourra en faire la décision ultérieure. Le foncier n'est tenu par l'institution centrale : les usagers en disposent à titre précaire, mais d'une précarité stabilisée pas. Elle peut, surtout, éviter le contresens qu'un classement silencieux produirait inévitablement : faire croire qu'on peut copier le mécanisme parce qu'on en aime l'effet catholique, et son équivalent dans les autres cultes structurés — dont la légitimité ne se fabrique pas par le seul accord des participants. Cette autorité, dans son périmètre, n'est pas contestée de l'intérieur du système ; un collectif civil ordinaire, qui s'auto-institue, n'a pas cette épaisseur. Ensuite, elle suppose une continuité historique : l'association diocésaine contemporaine est l'héritière d'une institution qui la précède de quinze siècles, et

c'est un fait structural. Ensuite, le rattachement international. La plupart des congrégations sont rattachées à un ordre international — la Confédération bénédictine, l'Ordre cistercien de la stricte observance, et leurs équivalents. Ce rattachement n'est pas seulement symbolique : il prévoit des mécanismes de tutelle, de contrôle, de sanction, de médiation. C'est, en somme, la manière honnête de rendre ces lieux utiles à un lecteur civil. Pas comme modèles à imiter, comme objets à penser. Cette épaisseur de réseau n'a pas d'équivalent civil hors des structures qui s'y adossent volontairement. Enfin, la durée requise par l'État. La reconnaissance d'une congrégation par décret en Conseil d'État suppose une ancienneté, des statuts lécibles, plus qu'il n'en avait avant.

Une nouvelle communauté ne peut pas l'obtenir d'un trait, par bonne volonté collective. C'est une procédure lente, dont l'issue n'est jamais garantie. Les communautés religieuses récentes — il y en a, et le paysage du XXe siècle en est marqué — vivent souvent dans des statuts

intermédiaires (association culturelle, association loi 1901, parfois fondation) en attendant, ou sans jamais y parvenir, la reconnaissance. Deuxième archétype : le bien diocésain affecté. Le second archétype est moins lisible parce que son hors-marché des biens est maintenu sur des siècles, des terres agricoles ou forestières conservées dans un usage modéré. Elle l'est par un écosystème — loi de 1905 et amendements de 1923, régimes concordataires, maintenant, droit canonique articulé au droit civil, l'ordre et obédiences internationales —, sans équivalent ailleurs dans le paysage juridique français.

Cette réussite éclaire les libérations civiles modernes davantage par ce qu'elle force à penser que par ce qu'elle permet de copier. Elle force à penser la durée : un foncier libéré qui se mesure en décennies n'est pas un foncier libéré qui se mesure en siècles, et la nature même de l'engagement change. Elle force à penser la transmission : qui prend le relais lorsque les fondateurs disparaissent, et quel cadre institutionnel rend ce relais autre chose qu'une suite de bonnes volontés. Elle force à penser, enfin, l'irréversibilité par institution : le foncier qu'une institution ancienne tient n'est pas seulement protégé par un titre, il l'est par l'épaisseur d'une institution qui ne peut décider de l'aliéner sans mettre en jeu davantage qu'elle-même, par la durée de l'institution. Cette architecture n'est pas reproductible hors du

Aucune de ces trois questions ne se règle, pour un collectif civil, par l'imitation du montage. Elle se règle, si elle se règle, par l'invention des participants. Cette autorité, dans son périmètre, n'est pas contestée de l'intérieur du système ; un collectif civil ordinaire, qui s'auto-institue, n'a pas cette épaisseur. Ensuite, elle suppose une continuité historique : l'association diocésaine contemporaine est l'héritière d'une institution qui la précède de quinze siècles, et

c'est un fait structural. Ensuite, le rattachement international — la plupart des congrégations sont rattachées à un ordre international — la Confédération bénédictine, l'Ordre cistercien de la stricte observance, et leurs équivalents. Ce rattachement n'est pas seulement symbolique : il prévoit des mécanismes de tutelle, d'un autre montage à l'échelle d'une institution civile, qui sache tenir, à sa manière, ce que l'institution culturelle tient à la sienne. La revue suivra cette piste — celle de la transposition, non de la adossation volontairement. Enfin, la durée requise par l'Etat. La reconnaissance d'une congrégation par décret en Conseil d'Etat suppose une ancienneté, des statuts éprouvés, une discipline qui a fait ses preuves. Une nouvelle communauté ne peut pas l'obtenir d'un trait, par bonne volonté collective. C'est une procédure lente, dont l'issue n'est jamais garantie. Les communautés religieuses récentes — il y en a, et le paysage du XXe siècle en est marqué — vivent souvent dans des statuts intermédiaires (association culturelle, association loi 1901, parfois fondation) en attendant, ou sans jamais y parvenir, la reconnaissance. Deuxième archétype : le bien diocésain affecté

Le second archétype est moins lisible parce que son mécanisme est plus distribué. Il s'agit du bien diocésain affecté : un foncier ou un bâti tenu par l'association diocésaine — donc, juridiquement, par une association culturelle au sens de la loi de 1905 amendée par les accords Briand-Pacelli — et mis à disposition d'usagers locaux par une chaîne d'affectation propre. La chaîne se présente schématiquement ainsi. L'évêque est l'autorité canonique du diocèse ; l'association diocésaine est sa traduction civile. Cette association, présidée de droit ou de fait par l'évêque, détient le patrimoine culturel construit après 1905 et tout patrimoine acquis depuis. Elle l'affecte à des usagers — une paroisse, une communauté religieuse, une œuvre diocésaine, parfois une institution éducative — par une décision qui n'est pas un bail civil ordinaire, mais une affectation canonique dont les effets civils sont reconnus par la jurisprudence des juridictions administratives et civiles. La paroisse, par exemple, n'est pas propriétaire de son église ; elle l'utilise par une affectation canonique adossée à un droit d'usage civil dont les contours ont été précisés par un siècle de pratique et de contentieux. Cette articulation produit un effet intéressant pour notre regard : le foncier est concentré au sommet — l'association diocésaine —, mais l'usage est déconcentré sur des dizaines, parfois des centaines de points. La stabilité du foncier ne dépend pas de la pérennité de chaque paroisse ou de chaque communauté locale : si l'une faiblit, l'évêque peut réaffecter. Si l'autre prospère, elle ne devient pas propriétaire et ne peut pas, par sa propre décision, aliéner. Le foncier reste tenu par l'institution centrale ; les usagers en disposent à titre précaire, mais d'une précarité stabilisée par la durée de l'institution. Cette architecture n'est pas reproductible hors du cadre culturel pour des raisons spécifiques. D'abord, elle suppose une autorité d'arbitrage reconnue — l'évêque dans le cas catholique, et son équivalent dans les autres cultes structurés — dont la légitimité ne se fabrique pas par le seul accord des participants. Cette autorité, dans son périmètre, n'est pas contestée de l'intérieur du système ; un collectif civil ordinaire, qui s'auto-institue, n'a pas cette épaisseur. Ensuite, elle suppose une continuité historique : l'association diocésaine contemporaine est l'héritière d'une institution qui la précède de quinze siècles, et